

1503629-40.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... uma eventual desclassificação que fosse) do tráfico, que, como se viu, comprovadamente, fazia, mesmo porque é cada vez mais recorrente pessoas sustentarem esse vício com a revenda do que consomem. Nesse sentido: [...] A mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503629-40.2021.8.26.0302 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503629-40.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2291788/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 21032956 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 6109/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2291788 - DEL.POL.MINEIROS DO TIETE, 6109/21/406 - DEL.POL.MINEIROS DO TIETE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SANDERSON RUGDE PERETTI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

SANDERSON RUGDE PERETTI foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, aos 25/10/2021, por volta das 10h40min., na Rua Emílio Rampazo, nº 40, no centro da cidade de Mineiros do Tietê, nesta Comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, 11 pedras de crack (8,91 gramas), sem autorização, quando foi surpreendido e preso por Policiais Militares. Ele foi detido em flagrante (fls. 1) e, apresentado em audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva, aos 26/10/2021 (fls. 75/8, 82/3 e 85/6), que foi cumprida no mesmo dia (fls. 87/95).

Regularmente notificado (fls. 129/30), o réu ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 136), após o que a denúncia foi recebida, aos 01/02/2022 (fls. 137/9).

Em instrução (audiência virtual realizada por meio de videoconferência - ferramenta Microsoft Teams), ouviram-se testemunhas, interrogando-se o réu ao final.

Em memorial, o Ministério Público, entendendo comprovados a materialidade, autoria e elemento subjetivo, insistiu na condenação proposta.

A Defesa, alegando insuficiência probatória, pugnou pela absolvição. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e teceu ponderações acerca da aplicação da pena. É o relatório.

Fundamento e decido.

A demanda é inteiramente procedente.

Vejam.

Materialidade comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 8/9), pelo laudo de constatação provisória de substâncias ilícitas (fls. 12/4), pelas fotografias das drogas apreendidas (fls. 35/6) e, sobretudo, pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 165/9 – foi detectada a presença da substância COCAÍNA [na apresentação conhecida como CRACK]).

Autoria e elemento subjetivo igualmente inequívocos.

Em depoimentos ao Juízo, o Policial Militar Crisley mencionou que estavam em patrulhamento. Ao adentrarem no local em que o réu foi localizado, ponto de tráfico, ele estava de costas para a viatura e uma pessoa à distância se aproximava. Esta pessoa viu a viatura e acabou voltando, o que fez o réu reparar e ver a viatura. Quando este viu a viatura, soltou algo no chão. Como ele é conhecido nos meios policiais, abordaram-no. Em revista pessoal, acharam uma pedra de crack, e o no local em que ele deixou o recipiente localizaram mais droga. Não se recorda se foi encontrado dinheiro com o réu. O local onde o réu estava é ponto de venda de droga, mas ele não foi visto vendendo.

O Policial Jerri relatou os fatos no mesmo sentido da testemunha Crisley. Informou que não foi encontrado dinheiro, nem foi visto vendendo droga.

Formalmente interrogado, o réu negou o cometimento do crime. Disse que iria comprar uma pedra de crack, e a pessoa que estava vendendo correu quando a polícia apareceu. Falou que um dos policiais entrou numa casa, encontrou pedras de crack, e imputou a propriedade delas ao acusado.

Pois bem.

Como se vê, tudo converge à incontornável conclusão de que o réu cometeu o crime imputado, pois a sua versão, já inconsistente de per si (dentre o mais, quis fazer crer que a maior quantidade de droga localizada não lhe pertencia), permaneceu destoante do contexto probatório (CPP, art. 156, caput, primeira parte), notadamente porque os Policiais Militares confirmaram a dinâmica apresentada pela denúncia, especialmente o fato de ele, ao notar a aproximação da viatura, ter recuado um passo, se abaixado e colocado no solo algo que trazia em suas mãos, tudo isso em uma rua conhecida como pela promoção do tráfico ilícito de drogas e de ocorrência de receptação.

Considere-se também que a quantidade e a forma em que a droga foi encontrada (11 porções de crack, duas desprovida de invólucro e 9 embaladas em plástico branco [1,20 gramas – fls. 35/6 e 165/9]) igualmente convergem à conclusão de que o fato se ajusta mesmo ao tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (até porque tal crime é de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, dentre elas, a de trazer consigo drogas). Dispensável, portanto, que o réu seja encontrado vendendo entorpecente para que incorra no referido delito.

Observe-se, ainda, que não se encontram nos autos sequer indícios, quanto menos razoáveis, de uma injusta incriminação – ressaltando que nem o próprio réu conseguiu sequer conjecturar alguma hipótese plausível para tanto –, não havendo, assim, nenhum motivo para se duvidar da versão apresentada pelos Policiais Militares que diligenciaram no caso, porquanto, afora o já consignado a respeito na nota de rodapé, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, AgRg no Resp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020). Até porque, como se sabe, o caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, faz com que os policiais, na maior parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. No caso, não haveria, nem foi

apontada, razão plausível para que incriminassem o réu injustamente [...] (Apelação Crime Nº 70045139300, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em 21/03/2012).

Consigne-se, então, que indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado. [...] (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 8ª ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Atlas, 1997, pág. 318).

Por outro lado, a simples alegação de que o réu seria (somente) usuário de drogas não tem o condão de eximi-lo (convergindo para uma eventual desclassificação que fosse) do tráfico, que, como se viu, comprovadamente, fazia, mesmo porque é cada vez mais recorrente pessoas sustentarem esse vício com a revenda do que consomem. Nesse sentido: [...] A mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra. [...] (TJSP, AC nº 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j. 05/04/2018). Ainda a respeito: [...] Embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que ele praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente. A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas [...] (STJ, REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06/03/2018).

Afora isso tudo, só convém frisar que o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Inteligência do art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal.

De rigor, portanto, a condenação como proposta, passo à dosimetria da pena, atendendo à ordem do art. 42 da Lei nº 11.343/06 c/c arts. 59 e 68 do Código Penal. Na primeira fase (CP, art. 59, caput), o que merece ser relevada é a maior culpabilidade ou censurabilidade da conduta, tendo em vista a natureza da droga apreendida (crack), evidenciando, além do que, o intenso (e de mais graves consequências) tráfico praticado. Ademais, devem ser consideradas os maus antecedentes do réu, conforme FA de fls. 59/72 e certidões de fls. 55/8, contando com quatro condenações definitivas, três por furtos qualificados (fls. 55/6 - Processos nº 61/14 [TJ aos 23/02/2016], nº 19120/14 [TJ aos 31/08/2016] e nº 2211/18 [TJ aos 15/04/2019]) e uma por apropriação indébita (fls. 57 - Processo nº 3006031/13 [TJ aos 06/06/2019]), duas das quais configurando reincidências, mas apenas uma delas será utilizada na segunda fase da dosimetria para o reconhecimento da aludida agravante (CP, art. 61, I), enquanto as outras serão consideradas nesta primeira fase a título de maus antecedentes. Então, diante dessas circunstâncias negativas, fixo a pena-base em 7 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão e 714 dias-multa, porém estes últimos deverão calculados sobre o mínimo, ante a falta de elementos acerca da real situação econômica do réu (CP, art. 60 c/c Lei nº 11.343/06, art. 43).

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas, tampouco a da confissão, pois o réu apresentou versão parcial e evidentemente tendenciosa, conforme o entendimento consolidado pela Súmula 630 do STJ. No mais, em razão da reincidência (CP, arts. 61, I, 63 e 64, I), conforme anteriormente destacado, aplico o acréscimo de 1/6, pois o mais proporcional à quantidade e qualidade da agravante reconhecida (reincidência comum). Então, redimensiono a pena em 8 anos, 3 meses e 29 dias e 833 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena a serem aplicadas, nem mesmo a do parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, haja vista que, não bastasse a

reincidência, o conjunto probatório ainda deixou claro não ter se tratado de um tráfico isolado, meramente ocasional ou incipiente a que visa enfocado benefício legal. Saliente-se, ainda, que tal benesse deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder (TJSP, Apelação Criminal nº 0002486-09.2007.8.26.0326; Relator: Luiz Antonio Cardoso; 3ª Câmara de Direito Criminal; julgamento: 25/05/2010), de sorte a prestigiar o indivíduo neófito no mundo do crime e para que a este não regresse, o que, repita-se, não é o caso aqui tratado, sob pena de, por via transversa, servir como verdadeiro incentivo à reincidência. No mais, não há causas de aumento de pena a serem aplicadas e, por conseguinte, torno a pena definitiva.

Nos termos do art. 33, § 2º, do CP, o réu deve iniciar o cumprimento da pena no regime fechado (CP, art. 34), pois o que melhor atende ao binômio da necessidade/suficiência, destacada a gravidade concreta do fato, conforme a análise da dosimetria como um todo, e, assim, também como ilustra a jurisprudência: [...] 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (STF, HC 158667 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 29-10-2018 PUBLIC 30-10-2018).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de SANDERSON RUGDE PERETTI, qualificado nos autos, para condená-lo, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Deixo de reconhecer-lhe o direito de recorrer em liberdade, pois nada de novo ocorreu de modo a não subsistirem as razões que autorizaram a decretação e a manutenção da prisão cautelar (CPP, art. 312). Além do que, porque respondeu preso ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-lo em liberdade exatamente depois de receber a sentença penal condenatória. A propósito, confira: [...] 4. A Quinta Turma firmou orientação no sentido de que "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva". [...] (STJ, AgRg no HC 684.792/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022). Assim, recomende-se ele na prisão e expeça-se guia de recolhimento, encaminhando-a, com as peças obrigatórias, ao Juízo de Execução. Nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial. Custas e despesas processuais na forma da lei, observando-se que o réu é assistido pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se estes autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA